ואם היה השני מובחר ממנו יביאנו אמר רבא דיקא מתניתין כוותיה דרב ובריית' כוותיה דר' יוחנן מתניתין כוותיה דרב דקתני אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו ואידך כדקאי קאי ברייתא כוותיה דר' יוחנן דקתני שני איני יודע אם שני שבזוג ראשון אם שני שבזוג שני כשהוא אומר [1]יעמד חי ולא שחבירו מת מאי משמע יעמד חי ולא שכבר עמד תנן ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחין משום הכי ימות המשתלח אלא לרב דאמר בעלי חיים אינן נדחין אמאי ימות המשתלח אמר לך רב אליבא דרבי יהודה לא קא אמינא כי אמינא אליבא דרבנן בשלמא לרב בהא פליגי רבי יהודה ורבנן אלא לר' יוחנן במאי פליגי אמר רבא הא אמרינן דייקא מתני' כוותיה דרב תנן שאין חטאת צבור מתה הא דיחיד כי האי גוונא מתה בשלמא לרבי יוחנן כדרבי אבא אמר רב דאמר [א]רבי אבא אמר רב

הכל

יתקיים תחתיו. אינו נותן תמורה אלא לזה שמת אבל לחי אינו נותן תמורה להפסל הוא ולבא זה תחתיו: **כדקאי קאי.** בקדושתיה ולא אמרינן ידחה: **שני איני יודע וכו'.** אמתני' קאי שני ששנינו עליו ירעה איני יודע וכו': הכי גרסינן **ולא שחבירו מת.** ולא זה שמת חבירו: **יעמד חי ולא שכבר עמד.** ונדחה על ידי מיתת חבירו ועכשיו הוא בא לחזור ולעמוד יעמד חי עמידה אחת ולא שתי עמידות: **ימות המשתלח.** אלמא בעלי חיים נדחין: **כי קאמר אליבא דרבנן.** מדקאמר ר' יהודה ועוד לאשמועינן דבעלי חיים נדחין ° מכלל דשמעינהו לרבנן דאמרי שני שבזוג ראשון קרב דבעלי חיים אין נדחין ושני שבזוג שני ירעה שאין חטאת צבור מתה ואתא לאיפלוגי עלייהו בתרתי דקא אמריתו אין חטאת צבור מתה אני אומר תמות ועוד לא בזה שאמרתם עליו ירעה אני אומר ימות אלא הוא יקרב ושני שבזוג ראשון ימות: **בשלמא לרב בהא פליגי רבי יהודה ורבנן.** בהאי ועוד דסיפא: **אלא לרבי יוחנן.** דאמר רבנן נמי בשני שבזוג ראשון אמרו ירעה במאי פליג ר' יהודה עלייהו בהך סיפא דקתני ועוד: **בשלמא לר' יוחנן.** דאמר ירעה דמתניתין אשני שבזוג ראשון קאמר משכחת לה דאילו דיחיד כי האי גוונא תמות משום חטאת שכפרו בעליה: **כדרבי אבא.** דאמר במסכת תמורה (דף כג.) גבי פלוגתא דרבי ורבנן שנחלקו במפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות דקאמר ר' מתכפר באחת מהן והשניה תמות וחכמים אומרים אין חטאת שכפרו בעליה מתה אלא שנמצאת לאחר שכפרו הבעלים אבל נמצא קודם כפרה ולאחר הפרשה רועה ואמר ר' אבא עליה הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה דהיינו שניה שהופרש אחרון אבודה מתה שכך נאמרה הלכה למשה מסיני חטאת שאבדה ונתכפרו בעליה באחרת הראשונה מתה לא נחלקו אלא שנתכפר בראשונה והשניה עומדת ובהא פליגי רבי סבר מפריש לאורך תשלומי אבוד כאבוד דמי ורבנן סברי לאו כאבוד דמי וגבי מתניתין דהכא בשלמא לר' יוחנן דאמר שני שבזוג ראשון קתני מתניתין ירעה היינו דיהיב טעמא משום דאין חטאת צבור מתה הא דיחיד תמות דהוה ליה נתכפר בשאינה אבודה והדחויה קיימת והכל מודים שמתה:

אלא

ואם היה שני מובחר ממנו יביאנו. ובמתניתין נמי נימא הכי אי נמי שמא לא שייך הא מילתא אלא בגבולין או בנעשים בעזרה אבל בשעיר המשתלח ובשעיר הפנימי הנשרף חוץ לשלש מחנות אפילו אם היה שני מובחר ממנו מלוה בראשון:

יעמד חי ולא שחבירו מת. לעיל כי קאמר דטעמא דרבי יוחנן משום דכתיב בהם לא הוה מצי למימר דטעמא משום דכתיב יעמד חי ולא שכבר עמד ואע"ג דלא ידע לברייתא מכל מקום טעמא דידיה מהאי קרא ובשאר קרבנות מודה לדרב דילפינן ממום עובר דהא אפילו בשאר קרבנות פליג עליה דרב דסבירא ליה בעלי חיים נדחין ואפילו דיחוי מעיקרו הוי דיחוי כההיא דבהמה של שני שותפין וצריך לומר דתניא כוותיה דרבי יוחנן ולא מטעמיה דטעמא דר' יוחנן מבהם כדלעיל דסבירא ליה בעלי חיים נדחין והאי תנא סבר אין דיחוי אלא בשחוטין דיליף מבעל מום עובר כרב בשאר קרבנות לבד מהכא דגלי קרא יעמד חי: **ברייתא** כוותיה דרבי יוחנן. תימה לי הא איכא נמי מתניתין דדייקא כרבי יוחנן ועדיפא מיניה דאפילו דיחוי מעיקרו הוי דיחוי בפרק מי שהיה טמא (פסחים דף צז:) תנן המפריש נקבה לפסחו תרעה עד שתסתאב ותימכר ויביא בדמיה שלמים ואמרינן עלה בגמרא [ב]שמע מינה תלת שמע מינה בעלי חיים נדחין ושמע מינה דיחוי מעיקרו הוי דיחוי וכו' ויש לומר דלא דמי דהתם הוי דחייה גמורה דלעולם נקבה לא חזיא לקרבן שהופרשה לשמו דהיינו פסח ובהא נמי מיתרצא מה שמקשים גבי בהמה של שני שותפין [ג]ומאי קא משמע לן ר' יוחנן מתניתין היא ההיא דהמפריש נקבה לפסחו ואע"ג דאיכא למימר דתמורה כיוצא בה אתא לאשמועינן דלא שמעינן ממתניתין מכל מקום הש"ס דדייק ממילתיה דרבי יוחנן שמע מינה תלת לידוק ממתניתין ומאי איצטריך למידק ממילתיה דרבי יוחנן אלא יש לומר אי ממתניתין הוה אמינא שאני התם דלא חזיא לעולם לפסח שהופרשה לשמו ולהכי הוי' דחויה לעולם אפילו למותר פסח דהוי שלמים לא תיקרב היא גופה אלא דמיה[ד]:

האמר רבא דייקא מתניתין כוותיה דרב. תימה לי מאי קאמר דיקא כוותיה דרב אדרבה תיקשי מינה לרבי יוחנן דלא מיתוקמא כלל אליביה ובמאי טעה מעיקרא דקאמר בשלמא לרבי יוחנן הא לא מיתוקם כלל ועוד אמר רבי יהודה אליביה ועוד דלאיכא דאמרי דבסמוך מסיק לרבי יוחנן בקשיא וללישנא קמא לא מסיק קשיא ונראה לי דמעיקרא דקאמר בשלמא לרבי יוחנן לא אסיק אדעתיה דתיקשי ליה ועוד אמר רבי יהודה דאיכא לפרושי דבתרתי פליגי מעיקרא פליג דקאמר תנא קמא ירעה אמר איהו ימות והדר קאמר ועוד אמר ר' יהודה כו' דשמעי' לת"ק דקאמר אם של עזאזל מת וכו' והשני ירעה אלמא דאיירי שמת של עזאזל קודם שנשחט של שם ואיכא למימר דאיירי כגון שמת קודם וידוי וטעמא דמת קודם וידוי הא מת לאחר וידוי אין צריך להביא שנים אחרים ולהגריל דס"ל בהא כרבי שמעון דאמר לעיל פרק טרף בקלפי (דף מ:) עד מתי זקוק להיות חי עד כפרת דברים והאה אתא רבי יהודה נמי לפלוגי אם מת המשתלח ישפך הדם ומביא שנים אחרים ואתא לאשמועינן דבכפרת דמים תלוי הדבר ורבי יהודה לטעמיה דאמר לעיל עד מתי זקוק להיות חי עד שעת מתן דמו של חבירו ואין הדבר תלוי בוידוי כלל דאפילו אם הקדים וידוי שעיר המשתלח למתן דם שעיר הפנימי ומת המשתלח ישפך הדם והשתא ניחא הא דקתני ועוד ומכל מקום הדר קאמר דיקא מתניתין כוותיה דרב דלא ניחא ליה לפרושי ועוד כדפרישית משום דלישנא דמתניתין לא משמע ליה הכי דאתא לאשמועינן הא ומשום דאיכא למימר הכי ואיכא למימר כדמעיקרא כדקא סלקא דעתך דמקשה לא מסיק קשיא אבל לאיכא דאמרי דלא קאמר מעיקרא בשלמא לרבי יוחנן אלא פריך מיד לרבי יוחנן דלא משמע ליה כלל לפרושי הועוד כדפריש' ללישנא קמא לדברי המקשה דקאמר בשלמא לרבי יוחנן להכי מסיק קשיא:

הכל

רבינו חננאל

אמר רבא דייקא מתניתין כרב, דקתני אם של שם מת זה שעלה לשם יתקיים תחתיו, ואם של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו. ולא קתני וחבירו יקרב, ש"מ דאידך כדקאי קאי. ודייקא מתניתא כר' יוחנן דקתני השיני ירעה, איני יודע אי שיני שבזוג ראשון אי שיני שבזוג שני. כשהוא אומר יעמד חי ולא משכבר עמד, מכלל משכבר עמד נדחה. ואקשינן על רב תנן ר' יהודה אומר נשפך הדם כו'. כלומר נשפך דם השעיר הנעשה בפנים קודם שיזה ממנו, ימות המשתלח שכבר נדחה מאחר [ש]נשפך דם חבירו ויביא שנים אחרים ויגריל. ודחי רב ואמר אליבא דר' יהודה לא קאמינא, דר' יהודה ודאי אית ליה בעלי חיים נידחין. כי קאמינא לרבנן. וסלקא שמעתא כרבא דאמר דייקא מתניתין כוותיה דרב, והוא התנא קמא שחולק עליו ר' יהודה, תנא קמא סבר בעלי חיים אין נידחין ור' יהודה סבר נידחין. ואקשינן ממתני' דתנן שאין חטאת צבור מתה, הא דיחיד כי הא גוונא, כגון שהפריש ואבדה והפריש אחרת תחתיה והרי שתיהן עומדות מתה. הניחא לר' יוחנן דאמר שיני שבזוג שני קרב, נמצא השיני שבזוג (שני) [ראשון] מאחר שמת חבירו ונדחה כאילו הוא אבוד, וכיון שנתכפרו בשיני שבזוג שני, דין הוא שימות השיני שבזוג ראשון דהא נתכפרו בשאינה אבוד. מי שהיה אבוד ונמצא ימות, אלא קיימא לן שאין חטאת צבור מתה, הא דיחיד כי הא גוונא מתה, כר' אבא דאמר משמיה דרב

מסורת הש"ס

א) [תמורה כג.], ב) [דף לח.], ג) [קדושין ז.], ד) ועי' תוס' זבחים יב: ד"ה ש"מ,

◆

תורה אור השלם

1. וְהַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַעֲזָאזֵל יָעֳמַד חַי לִפְנֵי יְיָ לְכַפֵּר עָלָיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל הַמִּדְבָּרָה: ויקרא טז י

◆

גליון הש"ס

רש"י ד"ה כי קאמר וכו' מכלל דשמעינהו לרבנן. כעין זה בב"ק דף כא ע"ב ברש"י ד"ה מחזרת איכא בנייהו:

◆

תום' ישנים

אליעזר אומר אם קרב הראש(ון) כו'. יש תימה דהכא משמע דטעמא דהך משנה מגזירת הכתוב, א"כ אפילו לא קרב ראש(ון) של אחד מהן נמי, [ועוד] אי מגזירת הכתוב נפיק אית לן למימר דווקא תערובת בעלי מומין, דבזבחים פרק התערובת [עז, א] מוכח דלא ילפינן מיניה תערובת רובע ונרבע דמאיסי טפי, והואיל וכן היכי אמרינן בפרק התערובת [עד, א] דרב אמר טבעת של ע"ז שנתערבה באלף טבעות ונפלה אחת מהם לים הגדול הותרו כולן [וקאמר התם ד]סבירא ליה כר' אליעזר דאמר אם קרב ראש(ון) של אחד מהם כו', התם גזירת הכתוב היא דלא ילפינן התם בברייתא רובע ונרבע. ונראה לי דה"פ בעינייהו דלא (נרצו) [ירצו] הא על ידי תערובת (נרצו) [ירצו] כדתנן ר' אליעזר אומר אם קרב [ראשו של] אחד מהם יקרבו כל ראשים כולן וחכמים אומרים אפילו (לא קרב) [קרבו כולם] חוץ מאחד מהם יצא לבית השריפה, ומדאמרינן בין רבנן בין ר' אליעזר דהנהו דקרבו קרבו ולא ירדו, שמעינן דאית להו הך דרשא אלא דלכתחילה [אסרי] מדרבנן, דאי לית להו [הוי להון] למיסר אפילו בדיעבד אם נתערבו אחד באחד, והואיל [ו]כן נראה כי נתערבו נמי אברי אחד של בעל מום ברוב איברים התמימים היה לנו לומר [אפילו] בדיעבד (הואיל ואותם שעלו) [אם עלו] ירדו כיון דלא בטל, אי לא משום (דטמא) [דשריא] תערובת מדאורייתא, דהא האי תנא סובר דלא בטלי וסברא [הוא] כיון דאסמכינהו רבנן [ד]לא [בטלו] משום דדרכו למנות לית לן למישרי על ידי ביטול רוב בדיעבד משום דעלו, אבל כי קילו כולי האי דשרו מן התורה בלא ביטול סברא הוא למישרי בדיעבד משום דעלו אפילו מדרבנן ולא הוה ביטול רוב כי מאותו כח אין להקל אפילו בעלו כיון דמדרבנן לא בטל, והאי דקאמר בההוא פירקא דזבחים ורבנן בם בהם לא דרשי ולא בעי למימר דרבנן נמי אית להו הך דרשא אלא לכתחילה אסרי להקריב כי תנאי דמתני', משום דמשמע ליה דלא יקריבו דרבנן דברייתא כמו דלא יקריבו דרובע ונרבע דרישא דברייתא דאפילו בדיעבד ירדו, דאי בדיעבד לא ירדו הוה ליה לפרושי בהדיא דדוקא לכתחילה דלא נטעי לפרושי לא יקריבו אפילו בדיעבד כי ההוא דרובע ונרבע. ולמאי דפרישית השתא לא שבקי (רבנן) אמוראי [רבנן] דהכא וסבירא ליה כר' אליעזר ואתי נמי שפיר האי דמסיים הכא מילתייהו דרבנן, אבל אי מדר' אליעזר מייתי ראיה (מה) [היה] לו להביא כאן רק דבריו, [מיהו] בלאו הכי לאו קושיא היא דרב סבר בהתערובת כר' אליעזר ורב ור' יוחנן דשמעתין סבירא להו על ידי תערובת ירצו כרבנן דמתני' דזבחים [ד]דרשי הכי כדפרישית אע"ג דרבנן דברייתא לא דרשי הכי כי המשנה עיקר, ובזבחים דריש (מכבר) [מבס] בהם עבר המום ועל ידי תערובת לרבי אליעזר דברייתא דדריש כרבנן וקיימי רב ור' יוחנן בשיטתייהו לאכשורי על ידי תערובת מן התורה, וסוגיא דהתם דדריש בם בהם כר' יוחנן ומיתוקם [בם ד]בהם לדרשי (דהתם לכל) [דהא כל] דיחויין הוא[י]ל ונידחו ידחו, והאי [ד]דריש הכא טעמא דר' יוחנן מה"א דבהם [ועוד דהכא דריש מבם דבהם] תערובת ועבר מומס (על ידי תערובת) [וממום בם] והתם בהתערובת (ד)דריש מה"א דבהם (ו)עבר מומס (ממום בם תערובת) [ומבס דבהם] אייתר ליה בם (בם) [דבהס] בתרא לכדר' יוחנן כדפרישית, הא לא קשיא מידי דלא איכפת ליה לתלמודא רק שיוכל לעשות ג' דרשות ולהכי התם בזבחים דלא מזכיר דרשא דמבס דבהם (דקאי) [דלא קאי] עליה (לדרוש) [דרשי] מה"א שבו טעמא [דר"א] והאי דקאמר מום בם הוא [ד]לא ירצו הא על ידי תערובת ירצו לאו דוקא נקט מום בם, דבהם קא דריש כדמסיק נפקא ליה (דבם) [מבם] בהם ומה"א דריש דרשא דפליגי בה, משום דבה"א פליגי מר דריש ומר לא דריש והכא בשמעתין לפי שבא לדרוש (על) [כל] התיבות בין בם [בין בהם] דורש תחילה בם דמום בם דמשתמע טפי למידרש לדרשא הפשוטה יותר עבר מומס ומבס דבהם תערובת דמודו ביה בין רב בין ר' יוחנן וה"א מוקי לדרשא דפליגי בה רב

תום' ישנים (המשך)

ור' יוחנן [ד]הוי טעמייהו בהכי מר דריש ומר לא דריש. כן יש לתרץ הסוגיא שבכאן ושל זבחים כדפרישית. ואם היינו יכולים לומר שאיברי בעלי מומין אינן בטלין ברוב איברי תמימין מן התורה לא היו קשות שתי קושיות הראשונות שהקשינו כיון שמגזירת הכתוב (ד)שרי תערובתן אפילו לא קרב ראש אחד נמי, ועוד היכי מצי רב למימר כי נפלה אחת מן הטבעות לים הגדול דשרי מטעם דר' אליעזר הא ליכא למילף טבעת דע"ז מבעלי מומין כי היכי דלא ילפי מיניה רובע ונרבע, דהכי קא מדמי כי היכי דמוקי להו רבי אליעזר אשריותא דאורייתא מיהו שריותא דאורייתא בטבעת משום ביטול ברוב, ושריותא דאורייתא דראשים לאו משום ביטול דמדאורייתא לא בטילי ברוב, אלא משום דשריא בהו רחמנא אפילו חד בחד תרי בתרי, ואתי נמי שפיר דבעינן קרב ראשו של אחד מהם אע"ג דמגזירת הכתוב מותר בכל ענין דדוקא משום קרב ראשו של אחד מהם מוקמינן ליה אדאורייתא. אבל אי אפשר לומר שלא יהא שייך ביטול באיברי בעלי מומין, דמאיזה טעם (בטלו) לא יתבטלו אי משום דעולין אין מבטלין את זה הא בעלי מומין לאו עולין נינהו, ועוד שאפילו עולין נראה שמבטלין זה את זה מן התורה לרבנן בדבר שאינו מתערב ואינו בטל כדם וסלת וכיוצא בהן, שבעולין נראה שאין ר' יהודה ורבנן [שבעולין] ודוקא באותו ענין שאין מבטלין זה את זה לר' יהודה כן הוא גם לרבנן, ועוד (כי) [אם] אין שייך ביטול ברוב איברי בעלי מומין (פי') [היכי] בעי לאוקומי האי [דאמר] התם ר' אליעזר בברייתא נתערבו בעלי מומין יקרבו דוקא בדוקין שבעין שהן קריבין קצת שאם עלו לא ירדו (ולא נחות) [כיון דלא נחית] אכתי לטעמא דעל ידי תערובת ירצו בדוקין שבעין אמאי מהני בהו תערובות להעלות לכתחילה אם אין ביטול ברוב מועיל, מיהו בהא איכא למימר דקסבר תלמודא כי בעי לאוקומי בדוקין שבעין דמיירי דוקא בקרב ראשו של אחד והוה ליה בהכי ספקא ושרי לר' אליעזר בהכי בלא ביטול אי נמי שפיר הוה מצי לאקשויי הכי אבל אין הדבר עומד כן. לשון רבינו. **באיברי בעלי מומין.** ואע"ג דאיברי בעלי מומין מועטין (ו)נתערבו קאמר שפיר כוליה באיברי בעלי מומין, דכי היכי דמשני התם כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות הכי נמי מיפרשא כל המשנה דהתם ובאיברי בעל מום אחד מיירי דאם לא כן כי קרב [ראשו] של אחד מאי מהני כיון שיש שם ודאי עדיין מן הראשים האסורים ובעלי מומין דעלמא קאמר. והא דלא בטיל ברובא מפרש שם בריש התערובת דתנא [ד]ליטרא קליעות היא דאמר כל דבר שבמנין לא בטיל. מ"ר. **דבעידנא דאיחזי קמייתא לא איתחזי בתרייתא.** אבל כאן אין השעיר המשתלח ראוי להשתלח עד שעת מתן דמים או עד שעת וידוי, אם כן אינו ראוי לעולם להשתלח עד שיביא שתים אחרים או ירצו שניהם יחד, ורב קאמר ליה בכל

ענין דשני שבזוג ראשון יקרב. ע"ב מעמוד קודם

אלא לרב דאמר אין נידחין אמאי ימות המשתלח. דנהי דחטאת צבור מתה לר' יהודה ולא רועה כיון שאין צריכין לו מ"מ הראשון למה ימות, בשני הוה ליה למימר, ואיהו מיירי בראשון שנשאר מדלא קתני יביא שנים ויגריל כו' והשני ימות. **אליבא דר' יהודה לא קאמינא.** דאיהו ודאי אית ליה בעלי חיים נידחין. ותימה דבפסחים בסוף פרק אלו דברים [עג, ב] דחיק תלמודא אליבא דרב לאוקומי חדא ברייתא כר' אליעזר או כיוסף בן חוני ולא בעי למימר דסבירא ליה דבעלי חיים נידחין משום דרב סבירא ליה הכא דאין נידחין, ומאי קושיא אי הוה מוקי לה רב כר' יהודה דהכא דאית ליה בעלי חיים נידחין דהכי נמי מוקי לה התם כר' אליעזר וכיוסף בן חוני. וי"ל דבעי ליישבה אליבא דרב דסבירא ליה (התם) [הכא] כרבנן דר' יהודה אבל לא אשכחן דפליג[י] על תנאי דהתם. מ"ר. **אלא לר' יוחנן במאי פליגי והא [אמר] רבא דייקא כו'.** אבל קושיא גמורה אינה מושבה ולקמן כי מותיב לה בלישנא אחרינא פריך אלא לר' יוחנן מאי ועוד קשיא. **בשלמא ר' יוחנן כדר' אבא דאמר הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה.** והכא נמי הואיל והראשונה (ראויה) [דחויה] מלהקרב כשהקריב הראשונה מתה השניה לר' יהודה נמי אי חטאת צבור מתה. מיהו לא דמיא לגמרי לדר' אבא, דאיהו קאמר גבי אבודה שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה אבל מתחילה יכול הוא להתכפר באיזו שירצה שאין (אסורה ראויה) [אבודה דחויה] כל כך שלא יוכל להתכפר בה מתחילה אבל כשמת האחד ונשאר השני בלא זוג נדחה לגמרי ולכך יכול לומר תמות לפי שנידחית לגמרי ומה שאין האבודה נידחת למאן דאמר בעלי חיים נידחין לפי שלא נידחית מעולם אלא הילכתא גמירי לה דמתה כיון שנתכפר בשאינה אבודה.